



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה - שלוחת עכו

מס' תיק: 8/428/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד מפקחת על רישום מקרקעין
יעל ליבוביץ

שחם נעמי מלכה אסתר	1	תובעים
שחם ישראל	2	

באמצעות ב"כ: עו"ד רון ברנט ואח'
שד המגינים 26, חיפה
טל': 04-8660777 פקס: 04-8660776

	נגד	
אזולאי רבקה	1	נתבעים
אזולאי יאיר	2	

באמצעות ב"כ: עו"ד עידן מרדכי ואח'
מחניים 4, חיפה
טל': 04-8381115 פקס: 04-8381115

פסק דין

1. התובעים, שהם בעלים של דירה בבית המשותף ברחוב ז'בוטינסקי 2 חיפה, המזוהה כחלקה 68 בגוש 10914 (להלן: "הבית/הבית המשותף") הגישו תביעה כנגד הנתבעים, בעלים של דירה אחרת באותו הבית בה עתרו למתן צו מניעה קבוע אשר יאסור על הנתבעים או מי מטעמם לעשות שימוש במקומות החניה המסומנים 1 ו-3 בתשריט שצורף לכתב התביעה כנספח ד'; להצהיר כי על פי חלוקה שבנוהג קיימת לתובעים זכות לשימוש ייחודי בחצר המצויה בחזית דירתם; למתן צו מניעה קבוע האוסר על הנתבעים לעשות שימוש מכל סוג שהוא בחצר הקדמית שבחזית דירתם.

העובדות שאינן במחלוקת-

2. בבית האמור 4 דירות, שתיים מהן בקומת הקרקע ושתיים בקומה הראשונה. דירת התובעים מצויה בקומת הקרקע ודירת הנתבעים מצויה מעליה בקומה הראשונה.
3. עת נרשם הבית בפנקס הבתים המשותפים, חצר הבית כולה נרשמה כרכוש משותף, ונקבע כי לכל אחת מהדירות 1/4 חלקים ברכוש המשותף.
4. התובעים רשומים כבעלים של דירתם משנת 1999, והנתבעים רשומים כבעלים של דירתם משנת 1997.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה - שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/428/2016

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

תמצית טענות התביעה-

5. ב 1.6.1999 קבלו התובעים היתר בניה שעניינו הוספת שטחי בניה, שביל כניסה, יצירת כניסה נוספת לדירה ועבודות פיתוח. בתכנית המגרש שבתשריט הבקשה להיתר בניה, הודגמו 3 מקומות חניה בניצב לרחוב ז'בוטינסקי.
6. כל בעלי הדירות בבית הסכימו לבניה הנ"ל, והנתבעים אף הרחיבו דירתם מאוחר יותר על גבי ההרחבה שבנו התובעים, פתחו פתח מהדירה למרפסת והוסיפו לה פרגולה.
7. התובעים נשאו על חשבונם בכל העלויות הכספיות הנלוות לקבלת ההיתר שכלל, כאמור, הקמתן של 3 חניות ברכוש המשותף.
8. על פי הסכמה שהייתה קיימת בין הצדדים להליך, עשו התובעים שימוש ב- 2 מתוך 3 חניות, והנתבעים עשו שימוש בחניה הנוותרת. בתחילה הוסכם כי התובעים יחנו ב- 2 החניות הסמוכות לשביל הגישה המוביל לדירתם, מסומנות 1 ו-2 בנספח ד' לכתב התביעה, והנתבעים יעשו שימוש בחניה המסומנת 3 בנספח ד' בכתב התביעה, אך לאחר מספר ימים, לבקשת הנתבעים, הוסכם כי הנתבעים יחנו בחניה מספר 2 ואילו התובעים יחנו בחניות 1 ו-3. הסכמה זו נשמרה משך 16 שנה באופן שהצדדים נהגו כך: התובעים החנו בחניות 1 ו-3 והתובעים החנו בחניה 2.
9. במרוצת השנים, כאשר נדרשו הצדדים לתחזק את משטחי החניה, נשאו התובעים בעלויות הזיפות של שתי חניות והנתבעים בעלות זיפות של חניה אחת כפועל יוצא מחלוקת השימוש ביניהם.
10. חלוקת שימוש זו הייתה מוסכמת כל השנים הן על הצדדים להליך הן על שני בעלי הדירות הנוותרים בבית, אשר חנו בחלק אחר אשר היה שמור להם, על פי הנוהג בחזית החלקה.
11. התובעים הסתמכו על הסכמות אלו, שינו מצבם לרעה ואין לאפשר לנתבעים לחזור בהם מהסכמות אלו ללא נימוק סביר.
12. גם לגבי חצר הבית הייתה קיימת חלוקה שבנוהג, כאשר החצר הקדמית של הבית, הפונה לכיוון רחוב ז'בוטינסקי, במחציתה נעשה שימוש ייחודי ע"י בעליה של דירת הקרקע אשר אינם צד להליך, ומחציתה האחרת הייתה בשימוש ייחודי של דירת הקרקע שבבעלות התובעים. החצר האחורית של הבית שימשה את הדירות בקומה הראשונה.
13. במקור הכניסה לכל ארבע הדירות הייתה מעורף הבית, והגישה אל חדר המדרגות שמצוי שם הייתה דרך שביל גישה שעובר לאורך החלקה ובסמוך לה. במרוצת השנים, פתחו בעלי הדירות בקומת הקרקע כניסות חיצוניות אל דירותיהם מכיוון חזית הבית.
14. לאחר שנפתחו הכניסות החדשות לדירות הקרקע, חדל חדר המדרגות מלשמש ככניסה לדירות הקרקע, והוא משמש כיום לשם הגעה לדירות בקומה הראשונה בלבד.
15. בחודש מאי 2016 או בסמוך לכך שלחו הנתבעים לתובעים תכנית המדגימה הקמתו של שביל גישה וגשר פלדה המוביל מהרחוב דרך החצרות שבחזית הבית אל דירת הנתבעים בקומה הראשונה. תכנית זו עומדת בסתירה לשימוש הייחודי של התובעים בחצר הקדמית ועלולה לפגוע בתובעים, בקניינם, בפרטיותם ובהנאתם מדירתם ומשכך הם מתנגדים לה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה - שלוחת עכו

מס' תיק: 8/428/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

16. התובעים אינם טוענים לזכויות קנייניות בחצר הקדמית, אלא לזכות שימוש ייחודי בלבד. יש להורות לנתבעים להימנע מעשיית כל שימוש שעומד בסתירה לחזקה ייחודית זו של התובעים בחצר הקדמית.

תמצית טענות ההגנה-

17. אין ומעולם לא נעשתה הפרדה או הצמדה של שטחים בבית המשותף.
18. אכן במועד בו בנו התובעים את החניות לא נדרשה לנתבעים יותר מאשר חניה אחת, הן מהטעם שהייתה קיים ברשותם רק רכב אחד, והן מהטעם שהיה שפע של מקומות חניה ברחוב. לאור זאת, הנתבעים לא התנגדו לכך שהתובעים יחנו 2 רכבים בשטח המשותף. משהשתנו הנתונים באופן שנוסף רכב למשיבים ונאסרה החניה ברחוב קם גם להם הצורך בחניה נוספת. היות ומדובר בשטח המהווה רכוש משותף יש לאפשר לנתבעים להחנות בו יותר מרכב אחד.
19. החניות הוקמו על שטח המהווה רכוש משותף, ואפילו בתוכנית הבקשה להיתר בנייה שהגישו התובעים לא צוין כי החניות שיוקמו ישמשו אותם בלבד.
20. התובעים ובעלי דירה נוספת בבית פתחו פתח יציאה לדירתם דרך החצר הקדמית והפועל היוצא הוא שרק דירות הקומה הראשונה נכנסות כיום לדירותיהם דרך חדר המדרגות. הכניסה הקיימת לדירות הקומה הראשונה כרוכה בהקפת הבית כולו, והנתבעים נאלצים לעבור כבדת דרך רצינית לשם הגעה לדירות. בדומה לתובעים יש לאפשר גם לנתבעים ליצור לעצמם גישה קצרה לדירתם דרך החצר הקדמית מכיוון הרחוב.
21. החלוקה הנטענת אינה פרופורציונית ואין בה כל הגיון או סימטריה. התובעים טוענים לזכות שימוש ייחודי במחצית החצר הקדמית וטוענים כי לנתבעים קיימת זכות שימוש ייחודי במחצית מהחצר האחורית. טענתם זו לזכות שימוש ייחודי של הנתבעים בחצר האחורית אינה עולה בקנה אחד עם שלל המתקנים המשותפים של הבית המותקנים שם, לרבות: שעוני מים, מערכות גז וגישה לחדר המדרגות ולגג.
22. לאור האמור, אין למנוע מהנתבעים לחנות בחניות שנבנו ברכוש המשותף, ואין לשלול מהנתבעים את האפשרות להגיש בקשה להיתר בניה לבניית כניסה ומדרגות לדירתם דרך החצר הקדמית של הבית.

ההליכים בתיק-

23. ביום 6.9.16 נתנה על ידי החלטה אשר דחתה את הבקשה למתן צו מניעה זמני אשר יאסור על הנתבעים או על מי מטעמם להחנות רכבים בחניות המסומנות מס' 1 ו-3 בנספח ד' לבקשה למתן צו מניעה זמני.
24. ביום 5.1.17 קיימתי ביקור במקום בנוכחות הצדדים על מנת להתרשם באופן בלתי אמצעי מהנטען. להלן הנתונים אותם מצאתי רלוונטיים להליך:
 - א. חזיתו של הבית פונה לרחוב ז'בוטינסקי. המדרכה בסמוך למפוצי הכניסה לחניות מסומנת באדום לבן.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה - שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/428/2016

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

- ב. הבית ממוקם בחלק האחורי של החלקה באופן שבחזיתו קיימת חצר הנחזית להיות גדולה בהרבה מאשר החצר המצויה בעורף הבית (להלן: "החצר הקדמית").
- ג. החצר הקדמית מחולקת למעין "שני חלקים" חלק מזרחי וחלק מערבי. החלק המזרחי משמש את דירת קרקע שבעליה אינם צד להליך, ואילו החלק המערבי משמש את התובעים. בכל אחת מהחצרות הקדמיות עובר שביל גישה המוביל מהרחוב אל דירת הקרקע המצויה בהמשכה של אותה החצר. לכל אחת מדירות הקרקע קיימת כניסה נפרדת לדירה.
- ד. החצרות הקדמיות תחומות בשלוש פאות, אך הן אינן סגורות לכיוון הרחוב. החצרות מטופחות וקיימים בהם משטחים בנויים המשמשים את הדירות אשר הגישה אליהן עוברת דרך אותה החצר.
- ה. בין הרחוב לחצרות הקדמיות קיימות חניות אשר בנויות בניצב לרחוב. 2 חניות מצויות בחזית החצר הקדמית המזרחית, ו-3 נוספות מצויות בחזית החצר המערבית היא החצר מושא המחלוקת. המחלוקת מושא ההליך מתייחסת ל-3 חניות אלו.
- ו. ממערב לחלקה קיימת דרך ציבורית דרכה מגיעים אל עורף החלקה וממנה דרך שביל העובר במרכז החצר המצויה בעורף הבית (להלן: "החצר האחורית") מגיעים אל חדר המדרגות של הבית. החצר בעורף הבית מחולקת באמצעות שביל ל-2 חלקים. נטען בפני כל אחד מבעלי הדירות בקומה הראשונה מטפח מחצית מהחצר האחורית. בחצר האחורית מצויים מתקנים משותפים כגון: מערכת גז ומוני מים.
- ז. חדר המדרגות מוביל אל שתי הדירות בקומה הראשונה ואינו משמש עוד לשם הגעה לדירות קומת הקרקע.
25. ביום 27.12.16 התקיים דיון הוכחות, ביום 8.1.17 סיכמו הצדדים טענותיהם בע"פ, וכעת נותר לי להכריע בשאלות שבמחלוקת.

המסגרת הנורמטיבית-

26. בסעיף 52 לחוק המקרקעין הוגדר "רכוש משותף" כדלהלן:

"כל חלקי הבית המשותף חוץ מן החלקים הרשומים כדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הגירות החיצוניים, המסדר, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים, וכן מתקני הסקה או מים וכיצוא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסוימת."

27. המלומד מ. דויטש בספרו קנין כרך א' עמ' 734 התייחס לעניין עשיית שימוש ייחודי ברכוש המשותף כדלהלן:

"... לא אחת הפסיקה הכירה ללא התחבטות בתוקפם של הסכמים בין בעלי דירות הן לענין 'חלוקה למעשה' של זכויות ההחזקה והשימוש ברכוש המשותף והן לענין זכויות הבניה. על הרשאות לשימוש ייחודי של בעל דירה ברכוש המשותף או בחלקו יחולו הכללים הרגילים החלים על הרשאות שימוש, ובראשם הכללים הנוגעים לאופן סיום הרשות, ולשאלת הפיצוי של בר הרשות בעקבות סיום הרשות."



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה - שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/428/2016

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

28. עוד לפי הפסיקה נקבע כי אין להסיק מהיעדר התנגדות או מיישיבה על הגדר' קיומה של הסכמה פוזיטיבית. עסקינן בזכויות קנייניות ששינוי בהן מחייב הסכמה ברורה, מוגדרת, חד משמעית שאינה משתמעת לשני פנים. ראו בע"א 5043/96 גלמן נ' הררי נ"ד (3) 389 דברי כב' השופט דורנר :

"גישת פרשנית זו אף מתחייבת מן הפסיקה המשקפת מדיניות משפטית המגנה על בעל דירה בבית המשותף, ושלפיה ויתור על זכות הנובעת מבעלותו בדירה בבית משותף בין שהמדובר בזכות ברכוש המשותף ובין שהמדובר בהסכמה לבניה (דהיינו ויתור על אחוזי הבניה) חייב להיות מפורש".

ועוד ראו חוות דעתו של כב' הנשיא דאז שמגר בע"א 239/79 - גלבורט נ' הממונה על המרשם, פ"ד לד(2), 807 שם נפסק :

"כל גריעה מן הרכוש המשותף חייבת להיות מפורשת וברורה, אין מפרשים אותה בהרחבה אלא בדיוק ובדיוק ואין לנהוג בפרשנות מקילה ובהסקת מסקנות מכללא בכל הנוגע להגדרת תחומי השיתוף מחד גיסא, ותחומי הפרט, מאידך גיסא."

29. באותה סוגיה של צורך בהסכמה לשימוש ייחודי ברכוש משותף ראו עיקר חוות דעתו של כב' השופט סוקול בעש"א (חי') 13877-04-09 קיסרי נ' שלומוב מיום 16.8.2012 :

"... נקודת המוצא לכל דיון בעניין בניה ברכוש משותף הינה כי לאף אחד מהשותפים אין זכות לשימוש ייחודי ברכוש המשותף. תפיסה של הרכוש המשותף לשימוש ייחודי ובנייה ברכוש המשותף, מחייבת קבלת הסכמתם של כל השותפים, ולמצער, הסכמת הרוב כנדרש על פי הוראות סעיף 71ב' לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969".

30. בשורה של פסקי דין נקבע כי הסכמה בין בעלי דירות בבית משותף לשימוש ייחודי ברכוש המשותף על ידי אחד מהם אינה עסקה במקרקעין הטעונה מסמך בכתב, לפי הוראות סעיף 8 לחוק המקרקעין, ראו ע"א 188/76 רוזנוקס נ' הוטר, פ"ד ל"א (1) 382, 384 וכן ע"א 815/81 כליפא נ' שאול פ"ד ל"ו (3) 83.

דיון והכרעה-

31. אקדים ואציין כי מצאתי לקבל את התביעה ולהורות כמבוקש, הכל כפי שיפורט להלן.
32. אין מחלוקת בין הצדדים כי החניות והחצר מושאי המחלוקת לא הוצמדו לדירה מדירות הבית והם מהווים מבחינה קניינית רכוש משותף.
33. אלא שהתובעים טוענים לזכות שימוש ייחודי בשתיים משלוש חניות שבנו, וכן טוענים לזכות שימוש ייחודי בחצר המצויה בקדמת דירתם, בהם לטענתם הם עושים שימוש ייחודי משך 18 שנים ובהסכמתם של יתר בעלי הדירות בבית.
34. הנתבעים מנגד מכחישים את הטענה כי הייתה קיימת הסכמה כלשהי לכך שהתובעים יעשו שימוש ייחודי בחצר ובחניות, וטוענים כי אין להסיק משתיקתם ויתור על זכויות כלשהן.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה - שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/428/2016

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

35. אסקור להלן באופן מובחן את העדויות שהובאו לגבי החצרות ולגבי החניות בבית.

החצר-

36. הגב' גלעד, בת זוגו של בעל דירה בבית שאינו צד להליך, העידה כי היא גרה במקום משנת 1999, וכי טרם שהגיעה לגור בבית כבר הייתה קיימת חלוקת שימוש של החצרות, באופן שבעלי דירות קומות הקרקע טיפחו וטיפלו בחצרות מדרום לבית, קרי, החצרות הקדמיות, ואילו בעלי הדירות בקומה הראשונה השתמשו בגינות שמצפון לבית, קרי, החצרות האחוריות, גינתו וטיפחו אותן. עוד עלה מעדותה כי כל בעלי הדירות בבית בנו גדרות ו/או השקיעו השקעות, כ"א בחצר שבשימושו הייחודי. בעלי דירות הקרקע בנו בנוסף משטח בטון ושביל גישה בחצר שבחזקתם. ראו עדותה בעמ' 2 לפרוטוקול הדיון מיום 27.12.16 שורות 10-3, שורות 21-14 וכן בעמ' 4 שורות 22-23.

37. מר קראוס, בעלים של דירה בבית המצוי בחלקה הסמוכה, העיד כי הוא גר בסמיכות לבית מושא המחלוקת מזה 35 שנים, וכי חלוקת השימוש של החצרות בבית מושא ההליך ובשכונה כולה דומה, באופן שבעלי דירות הקרקע עושים שימוש בשטח המשותף שבחזית הבית, ואילו בעלי הדירות בקומה הראשונה עושים שימוש בחצרות שבעורף הבית, ראו עדותו בעמ' 5 שורות 13-3.

38. התובע הציג תמונה של החצר האחורית, סומנה ת/4, והעיד כי חצר זו מחולקת באופן שבחלקה השמאלי של התמונה רואים את החצר שבחזקת הנתבעים, ובחלקה הימני של התמונה את החצר שבחזקת בעלי הדירה הנוספת בקומה הראשונה, שאינם צד להליך. עפ"י עדותו בחצר שבחזקת הנתבעים מצויים צמחים, שתילים, עציצים ופסלים שהניחו הנתבעים, ראו עדותו בעמ' 7 לפרוטוקול שורות 8-11. עוד העיד הנ"ל כי החצר הקדמית מחולקת לשניים והשימוש הייחודי בה נתון לבעלי דירות קומת הקרקע. העד גם העיד לעניין ההשקעות שהשקיע בחצר שבשימושו, וזו עדותו בעניין, עמ' 8 לפרוטוקול שורות 15-10:

"הבאנו אדמה ושתילים, מערכת השקיה, עצים, בנינו פרגולה. חצר זו אהבה שלנו.. כבר כשהגענו לבית המים היו מופרדים. יש ארבעה שעונים וזה כולל את המים של הבית והמים של הגינה כל אחד בנפרד. בכל חצר שמוחזקת כפי שתיארתי המים באותה החצר מחוברים למים בדירה ומשולמים מי שמטפח את החצר. כל דייר משלם את הגנן ביחס לחצר שלו ומטפח אותה כראות עיניו."

39. כשנשאל התובע איזה אינטרס היה לנתבע לוותר על כל החצר השיב, עמ' 10 לפרוטוקול שורה 5:

"זה היה דפוס ההתנהגות שהיה שם בשכונה וגם בבית שלנו ומעולם לא עשה שימוש בגינה."

40. בעדותו בעמ' 11 לפרוטוקול תאר התובע מה היה הטריגר לסכסוך הנוכחי בין הצדדים, וזו עדותו בעמ' 11 שורות 21-19:

"קיבלנו את התוכנית במאי (-בקשה להקים שביל וגשר כניסה לדירת הנתבעים, הוספה שלי י.ל.) ואז אזולאי נכנסו אליי ושאלו מה דעתי על זה ואמרתי שאני לא יכול לאשר דבר כזה ואז אשתו של אזולאי אמרה אם ככה נגמר כל הסטטוס קוו אנחנו נשתמש בחניות שלך ובחצר נשים טרמפולינה."



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה - שלוחת עכו

מס' תיק: 8/428/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

41. מר קורנפלד, בעלים של דירה בקומה הראשונה של הבית, אישר אף הוא כי בחצרות נהגה החלוקה כנטען עת העיד כי אמו, אשר גרה בדירה לפניו, טיפחה את החצר האחורית, ראו עדותו בעמ' 14 שורות 11-12.

42. הנתבע העיד לעניין חלוקת השימוש בחצרות בעמ' 14 לפרוטוקול שורה 44 ואילך והמשך בעמ' 15 כדלהלן:

"בחצרות האחוריות שבאתי לדירה ב-96 היה שיפוע של מטר וחצי כדי להגיע לכניסה. תחמתי בחומה, קיבלתי אישורי עירייה, נשפטתי על זה. השביל בכניסה המקורית לבית עובר בין שתי החצרות. אני תחמתי את החצר הקרובה לשביל הציבורי שזה בערך 20 אחוז מהחצר הקדמית. תחמתי את האזור שלנו ומילאתי את השטח ליישר את השטח לגובה פני הכניסה. הכל היה טרשים ועשבים. העבודה נעשתה על חשבוני. החצר האחורית הנותרת היא של קורנפלד הוא מנכש אותה פעם בשנה ושם לא היתה בעיה של גובה. החצר של קורנפלד תחומה באופן חלקי על ידי הגדרות של הבית הסמוך. החצר שאני תחמתי 50 אחוז ממנו גובל עם שטח של השכנים ומופרד באמצעות צמחים. יתר החצר האחורית תחומה בחומת בטון שאני בניתי. מילאתי את החצר הזו באדמה על מנת להגיע למפלס אחד שהוא מפלס הכניסה לחדר המדרגות...משני הצדדים של השביל שבניתי היה שיפוע וטרשים אני השארתי את השיפוע והורדתי את כל הטרשים. יישרתי את השטח, שמתני עצי פרי ועצי נוי שיהיה יפה, היה לי שם דשא וגגן ולפני 4 שנים הפסקנו לתחזק את הגינה בשל מצב הכיס. כיום אני רק משקה את העצים. זו כניסה שכולם עוברים בה, לעולם לא הייתה סגורה. בשלב כלשהו סגרתי את החצר באמצעות שער אך לאחר שבוע ימים נאלצתי להוריד אותו בעקבות דרישת העירייה." (הדגשה שלי י.ל.)

43. ענינו הראות כי אף הנתבע בעדותו מאשר את החלוקה הנוהגת של שטחי החצרות, ומתייחס לחלקים מהחצר האחורית כ"חצר שלו" או "חצר של קורנפלד". הנתבע גם אישר כי כל בעל דירה בבית השקיע כספים בחצר שבחזקתו, שתל, גינן, השקה ואף בנה גדרות.

44. עוד אישר הנתבע בעדותו כי אין לו כל שימוש בחצר הקדמית למעט לאסוף כדור שנופל למטה, ראו עדותו בעמ' 16 שורות 17-19.

45. התובע נשאל בחקירתו הנגדית לעניין התמורה שקיבלו הנתבעים בגין הסכמתם לכך שהתובעים יבנו, יפתחו פתח יציאה לחצר הקדמית ויעשו בה שימוש. וזו עדותו בעמ' 9 לפרוטוקול הדיון מיום 27.12.16 שורות 45-46 ובתחילת עמ' 10:

"ש. אזולאי חתם לך על התוכניות ונתן לך הסכמות ולא ביקש ממך כלום איזה אנטרס יש לו להסכים?
ת. קודם כל השיקולים של אזולאי זה השיקולים שלו אבל מעבר לזה הוא הרוויח המון כי הוא שדרג בצורה מאוד משמעותית את הדירה שלו על ידי יצירת מרפסת על גבי תוספת הבנייה שבניתי ופרגולה ממנה הם נהנים. היה לו אינטרס ברור בבניה הזאת.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה - שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/428/2016

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**ש. איזה אינטרס היה לו לוותר על כל החצר?
ת. זה היה דפוס ההתנהגות שהיה שם בשכונה וגם בבית שלנו ומעולם לא
עשה שימוש בגינה."**

וראו תשובתו בחקירה החוזרת בעמ' 11 שורות 12-13 :

**"ש. באם אזולאי השתתף בעלויות הבסיס של הבנייה שלך שמעליה בנה
מרפסת?
ת. לא."**

46. לאחר ששמעתי את כל העדים שוכנעתי כי למצער משנת 1999 (השנה בה נכנסו לגור בבית הגב' גלעד והתובעים) הייתה קיימת חלוקה מקובלת ומוסכמת של החצרות באופן שמחצית מהחצר הקדמית הייתה בשימוש ייחודי של משי' בלה והמחצית האחרת הייתה בשימוש ייחודי של התובעים. מחומר הראיות עלה כי בעלי דירות אלו הקימו גדר המפרידה בין החצרות, בנו שבילי גישה, משטח לישיבה, שתלו צמחים וגיננו, כל אחת מהן על חשבונה, את החצר שבחזקתה הייחודית, וכי המים ששימשו להשקיית כל אחת מן הגינות היו מחוברים למונה המים הדירתי. גם עדי ההגנה איששו, כאמור, גרסה זו ואף הנתבע בעצמו העיד שלא עלה בדעתו למקם טרמפולינה בחצר הקדמית או לעשות בה שימוש וכי מקסימום השימוש שעשה בחצר זו היה לאסוף חפץ שהגיע למקום באופן אקראי (כדור).

47. באופן דומה עלה מחומר הראיות כי בעלי הדירות בקומה הראשונה עשו אף הם שימוש ייחודי בחצר האחורית בחלוקה מוסכמת ביניהם, ושאלו הם מימנו את כל הוצאות הטיפול והטיפול בחצר בשימושם, לרבות הקמת גדרות, מימון גן ותשלום עבור מי השקיה.

48. אותותיה של חלוקה החצרות אף ניכרים בשטח. במועד הביקור במקום מצאתי כי אמנם אף לא אחת מהחצרות תחומה בשער ובריה, וכל בעל דירה יכול להיכנס לכל שטח משטחי החצרות סביב הבית, אך ניכר כי קיימת חלוקה ברורה של החצרות, וניתן היה להבחין בנקל בחצר שבשימושה הבלעדי של כל אחת מהדירות.

49. בנוסף, מעדות התובע שלא הוכחה ולא נסתרה עלה כי הנתבעים קיבלו תמורה להסכמתם זו בדמות מתן רשות לבנות חניס אין כסף ולהרחיב את דירתם על בסיס ההרחבה לדירת התובעים.

החניות-

50. הגב' גלעד העידה כי למצער משנת 1999 לכל דייר יש את החניה הקבועה שלו וכל אחד חונה במקום קבוע, ראו עמ' 2 לפרוטוקול שורות 10-11.

וכך העידה העדה בעמ' 2 ושורות 31-36 :

**"גם לחניות שמול המשפחה שלנו יש חניה שאנחנו חונים בה מאז ומתמיד
ויש חניה של הדיירים של קורנפלד שגרים שם בשכירות. יש התנהלות
מוסכמת וקבועה כבר שנים כל אחד איפה החניה שלו. שתיים של משפחת
שחם ואחת של משפחת אזולאי... החניה שקרובה לשביל של משפחת שחם
חונים בה משפחת שחם, באמצע חונה רכב של משפחת אזולאי ובצד שוב
חונה רכב של משפחת שחם."**



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה- שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/428/2016

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

51. בדיון שהתקיים ביום 5.9.16 העיד התובע כי בנה את 3 החניות על חשבון, וכי בהתאם לסיכום שהיה לו עם הנתבעים 2 חניות יועדו לשימוש וחניה אחת לשימוש הנתבעים, וכי בהתאם לסיכום זה שנתיים אחרי בנייתן מימנו התובעים עלות זיפות 2 חניות בעוד הנתבעים מממנים עלות זיפות חניה אחת. (עמ' 2 לפרוטוקול שורות 23-27)

52. התובע העיד בעמ' 8 לפרוטוקול שורות 31-34 כדלהלן:

"מעולם לא היה סיכום של כל הקודם זוכה, להיפך היה סיכום ברור שאנחנו בשתי החניות הקיצוניות והם באמצעות. אנו שילמנו גם שני שלישי על הזיפות ואזולאי שלישי והוא אישר זאת בדיון הקודם. לגבי מה שהיה ברחוב לפני שנכנסתי לגור אני לא יכול להגיד. אנחנו בנינו את השלוש חניות באישור העירייה ב-1999 ומאז חלוקת השימוש בחניות אלו בינינו כפי שסיפרתי."

53. כשנשאל התובע היכן בבקשה להיתר בנייה שהגיש מצוין כי שתיים מהחניות שלו ואחת לאזולאי השיב, עמ' 10 שורה 35:

"זה לא כתוב. זה הגענו להסכמה ומאז זה נשמר..."

54. עד ההגנה מר יחיאל, אשר התגורר בבית בין השנים 1996-2004, אישר בעדותו כי כבר בשנת 1996, עת הגיע לגור בבית, היו קיימות שתי חניות בקדמת החצר שטיפח בעל הדירה מר בלה, והוא חנה משך 8 שנים באחת מהן. עוד העיד כי מעולם לא חנה ב-3 החניות שבנה התובע, ראו עדותו עמ' 11 שורות 28-36 וכן בעמ' 12 שורות 22-24.

55. גם עד ההגנה קורנפלד אישר את החלוקה שהייתה נהוגה לגבי החניות, וזו עדותו בעמ' 14 לפרוטוקול שורות 22-25:

**"ש: אתה מציג את הדירה לשוכר, זה נכון שאתה מציג לו את מקום החניה הספציפי שגם עופר חנה בו כל השנים?
ת: נכון. אני מראה לו שיש חניות נוספות אך אומר לו שהוא צריך לחנות בחניה הספציפית שבקדמת דירת בלה שהיא גם הכי טובה כדי שלא יהיו מריבות בבית."**

56. הנתבע אישר בעדותו שמימן רק 1/3 מעלות הזיפות של 3 החניות, ראו עמ' 3 לפרוטוקול הדיון מיום 5.9.16 שורות 39-41. העד גם אישר כי בתחילה חנה בחניה מסוימת מתוך ה-3 שבנו התובעים וכי לבקשתו הוחלפה החניה שלו לחניה האמצעית מ-3 החניות, ראו עמ' 4 שורות 8-10.

57. לענין החניות בבית, גרסתם של כל העדים הייתה זהה. מכל העדויות עלה כי כל בעל דירה בבית חונה מזה 18 שנים בחניה מסוימת (הגם שזו אינה צמודה אליו באופן משפטי), וכי קיימת חלוקת שימוש ברורה בענין זה. לעניינו, העדים כולם איששו את טענת התביעה כי התובעים חונים בחניות מס' 1 ו-3 ואילו הנתבעים חונים בחניה מס' 2.

58. מחומר הראיות עלה כי ניתנה תמורה להסכמה זו. מעדות התובע, אשר לא נסתרה, עלה כי הוא נשא בעלות הכרוכה בקבלת היתר בניה לבניית כל 3 החניות ואף מימן את בנייתן, וכי לנתבעים ניתנה הזכות לעשיית שימוש באחת משלוש החניות ללא שהשתתפו בעלויות הקמתה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה - שלוחת עכו

מס' תיק: 8/428/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

59. תמורה דומה הוכחה, כאמור, גם לגבי השימוש הייחודי בחצר. מחומר הראיות עלה כי הנתבעים בנו על גבי הרחבת דירת התובעים, גם כאן מבלי שהתבקשו לשלם בגין השימוש ביסודות דמי השתתפות כלשהם.

60. הנתבעים משך שנים לא דרשו תמורה נוספת ולא העלו התנגדות לשימוש הייחודי שעשו התובעים ב-2 מ-3 החניות והסתפקו בחניה האחת שהוקצתה להם, וכן לא העלו כל טענה שהיא בנוגע לשימוש הייחודי שעשו התובעים בחצר הקדמית ובחרו לעשות שימוש ייחודי בחצר האחורית. בהתנהגות זו ניתן לטעמי לראות גמירות דעת, ידיעה והסכמה לכך שבתמורה להקמת החניה לנתבעים, במימון מלא של התובעים, ובתמורה להסכמת התובעים לכך שהנתבעים יבנו על גבי הרחבת דירת התובעים ללא ששילמו השתתפות בעלות הקמת היסודות, נותנים הנתבעים הסכמה מלאה לשימוש הייחודי שעושים התובעים ב-2 חניות, וכי הם מסכימים גם לחלוקת השימוש בחצרות. הסכמה שבאה לידי ביטוי בהתנהגות הצדדים להליך לגבי החניות והחצרות משך 18 שנים.

61. נפסק לא אחת כי במקרים בהם הסתמך בר הרשות על מתן רישיון לצמיתות והשקיע במקרקעין, הופכת הרשות לבלתי הדירה. הטעם לכך הוא הגנה על הציפייה הלגיטימית של בעלי הרישיון בדבר זכותם במקרקעין והסתמכותם על קיומה. וראו בעניין את ע"א 7139/99 אלוני נ' ארד, פ"ד נח(4) 27; ע"א 5136/91 קוגלמס נ' קוגלמס, פ"ד מט(2) 419; ע"א 2836/90 בצר נ' צילביץ, פ"ד מו(5) 184, 197; ע"א 588/81 ציזיק נ' הורוביץ, פ"ד מ(1) 321, 325; ע"א 515/76 לוי נ' ויימן, פ"ד לא(2) 127, 133. וראו גם ע"א 32/77 טובולצקי נ' בית כנסת ובית מדרש, פ"ד לא(3) 210, שם נקבע כי לשם יצירת רישיון של שימוש במקרקעין אין צורך בהסכם מפורש, ומספיקה התנהגותם של בעלי המקרקעין שממנה ניתן להסיק שהסכימו בדיעבד והשלימו עם שימוש של אדם אחר ברכושם. העובדה שעבר זמן רב מאז תפס אדם את הקרקע ושמשך כל אותו זמן נמנע בעל הנכס מתגובה כלשהי, למרות שידע על התפיסה, יכולה להעיד על הסכמתו וליצור רישיון מכללא (IMPLIED LICENSE) שלא היה קיים מלכתחילה.

62. למשמע כל העדויות שוכנעתי כי הייתה קיימת חלוקה ברורה ומוסכמת לעניין החניות, וכי לכל אחת מ-4 הדירות בבית הייתה חניה מסוימת וקבועה בה חנתה כ-18 שנים. מעדויות הצדדים עלה כי התקיימה הסכמה דומה גם לגבי חלוקת החצר. לא מצאתי כי נכון לבטל הסכמה זו, לא כל שכן מקום שהיחידים שביקשו לבטלה הם הנתבעים אשר קיבלו גם תמורה בגין הסכמתם זו, ולאחר שעלה מהעדויות כי כל בעלי הדירות בבית הסתמכו על החלוקה שבנוהג ושינו מצבם לרעה על סמך מצג זה. שינוי המצב בא לידי ביטוי בהוצאות שהוציאו להקמת החניות ובהמשך לזיפותן, לבניית גדרות, שבילים ומשטחים בחצר. לתשלום שוטף בעבור שתילת שתילים, גינון והשקיה, כל בעל דירה בחצר אשר בשימוש הייחודי.

63. אמנם נקבע במספר פסקי דין כי על בית המשפט להימנע מלהסיק מוויתורים זמניים המבוססים על יחסי שכנות תקינים, ויתור על זכות קניינית (ראו לדוגמה ע"א (ת"א) 271/85 הילמן נ' רוזן פס"מ תשמ"ז(1) 283), אך יש לידי לאבחן בין מקרים דוגמת פס"ד זה בהם בעל דירה יחיד בבית נטל חזקה ייחודית בשטח משותף, לבין נתוני תיק זה בו כל אחד מבין בעלי הדירות בבית קיבל חזקה ייחודית בשטח חניה ובשטח חצר, גם אם הללו אינם זהים לחלוטין בגודלם, וכן אין להתעלם מאלמנט התמורה ומאלמנט הסתמכות של בר הרשות והשבחת הנכס על ידו כתוצאה מאותה הסתמכות. וראו בעניין זה דבריו של פרופ' מ. דויטש בספרו קניין כרך ב' עמ' 413:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה- שלוחת עכו

מס' תיק: 8/428/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"כללי הביטול של רישיון במקרקעין, מכל הסוגים, הוכפפו במהלך השנים לעקרונות של צדק, ובעיקרם שיקולי ההסתמכות של בר הרשות, והשבחת הנכס על דיו... כאשר הבעלים היה ער לציפיות אלה ושתק, הוא עלול לאבד את זכותו לחזור בו מן ההרשאה, ויהיה עליו לכבד את ציפיות בר הרשות להמשך השימוש בנכס. ההכרעה הסופית היא לעולם הכרעה נסיבתית".

וראו בעניין גם עש"א (ת"א) 13556-01-14 אזרק נ' בר-ניר (פורסם בנבו).

64. טרם סיום אציין כי בחלוקה מוסכמת או בחלוקה שבנוהג אין חובה שהשטחים המחולקים יהיו סימטריים או זהים, שכן מקור זכות השימוש הוא ממילא מכוחה של ההסכמה של בעלי הדירות אשר גובשה בהתאם לנוהג שהוכח.

65. גם בעובדה שבחצרות האחוריות מצויים מתקנים משותפים דוגמת מוני מים ומערכת גז, אין כדי לאיין את החלוקה שהוכחה או את יכולת השימוש של אלו העושים שימוש בחצרות אלו בשימוש ייחודי. ודוק- לא אחת רכוש משותף מצוי בתוך שטח שהוא בבעלות פרטית, דוגמת צינור ביוב משותף העובר אנכית בתוך דירות הבית, וישנם מקרים בהם הגישה לרכוש המשותף היא דרך שטח שבבעלות פרטית דוגמת מתקנים משותפים אשר מצויים בחצר צמודה, כגון בלוני גז או שעוני מים.

66. לאור האמור, מוצאת אני לקבוע כי ביחסים שבין הצדדים להליך, תיוותר חלוקת השימוש שהייתה קיימת בין בעלי הדירות בבית על כנה בכל הנוגע לשימוש שעושים הצדדים להליך בחצרות ובחניות אשר בשימושם, באופן שהמחצית המערבית של החצר הקדמית וכן חניות מס' 1 ו-3, כפי שסומנו בנספח ד' לכתב התביעה, ימשיכו לשמש את התובעים בשימוש ייחודי, והמחצית המערבית של החצר האחורית וחניה מס' 2, כפי שסומנה בנספח ד' לכתב התביעה, ימשיכו לשמש את הנתבעים בשימוש ייחודי.

67. ויוטעם, אין באמור כדי להקנות למי מבעלי הדירות בבית זכויות קנייניות בשטחים האמורים, וזכויות שימוש ייחודי זה יכול וייסוגו בעתיד מפני צרכים קנייניים עתידיים של מי מבעלי הדירות בבית לדוגמא לצורך הרחבת דירתם.

68. לא מצאתי לדון בשאלת זכותם, אם לאו, של הנתבעים לבנות גשר וכניסה לדירתם. לפי שעה, וכל עוד לא ניתן לבניה האמורה היתר בניה, המדובר בשאלה תאורטית בלבד.

סוף דבר-

69. ניתן בזאת צו מניעה אשר יאסור על הנתבעים, ביחד ולחוד, לעשות שימוש בחצר המצויה בקדמת דירת התובעים ובחניות מס' 1 ו-3 כפי שסומנו בנספח ד' לכתב בתביעה.

70. אני מחייבת את הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובעים הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך של 5,000 ₪. סכום שלא ישולם בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (12.7.16) ועד התשלום המלא בפועל.

יישלח לצדדים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה- שלוחת עכו

מס' תיק: 8/428/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ניתן בהעדר הצדדים ביום כא' באדר תשע"ז (19.3.17)

יעל ליבוביץ
מפקחת על רישום מקרקעין